

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 997/2538

นายสุรชัย เอกปัญญาสกุล

โจทก์

เรือเอกประเสริฐ สุขประดิษฐ์

จำเลย

นายสุรชัย เอกปัญญาสกุล โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์จึงฎีกาไม่ได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เพราะต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาโจทก์ โจทก์เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ปัญหาที่ว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ หรือไม่ และอายุความเริ่มต้นนับเมื่อใด เป็นฎีกาในปัญหา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยอันควรจะได้รับ การวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไปด้วย หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 139) โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าไปปลูกเพิงทำเป็นร้านค้า และเข้าไปดำเนินการกิจการค้าขายในที่ดินโฉนดเลขที่ 3727 เลขที่ดิน 294 หน้าสำรวจ 281 ตำบลบางปะกอก (บางปะกอกฝั่งเหนือ) อำเภอราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของโจทก์เพื่อกีดการครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวของโจทก์บางส่วน อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์โดยปกติสุข โดยเจตนาทุจริตทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 และ 365 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 134) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 137)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกา โดยอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยเรื่องอายุ ความฟ้องร้อง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย และเป็นสาระสำคัญอันควรสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกานั้น เห็นว่า แม้ข้อที่โจทก์อ้างมาจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นสาระสำคัญหรือไม่ก็ตาม กรณีคดีโจทก์ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ข้างต้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โจทก์ฎีกา โดยอ้างว่าเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยเรื่องอายุ ความฟ้องร้อง ซึ่งเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย และเป็นสาระสำคัญอันควรสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกานั้น เห็นว่า แม้ข้อที่โจทก์อ้างมาจะเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นสาระสำคัญหรือไม่ก็ตาม กรณีคดีโจทก์ก็ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ข้างต้น ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิขโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ